

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: Sanma Hotel, inscrita no CNPJ: 77.766.483/0001-64, com sede na Rodovia das Cataratas, nº 12.280 – km 21 – Bairro: Parque Nacional, Foz do Iguaçu - PR, neste ato representada por Jaqueline Rizzatti, brasileira, estado civil- Casada, portador da Cédula de Identidade RG nº 8161816-0 e CPF nº 086.505.329-42.

CONTRATADO: W&L REPRESENTANTES COMERCIAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 52.196.146/0001-58, com endereço na Rua Rio Pomba 731 Bairro Padre Eustáquio na cidade de Belo Horizonte - MG, neste ato representada por seu Diretor Wagner Luiz Cunha, brasileiro, estado civil, _Casado, profissão, Empresário portador da Cédula de Identidade RG nº M6057844 e CPF nº 219.964.826-53, residente e domiciliado à Rua Stella Hanriot, 518 apto 512 e Luiz Correia da Silva, brasileiro, estado civil casado. Profissão empresário portador carteira identidade RG- MG 13.599.854 e CPF 901.017.907-91 residente e domiciliado Rua Marco Aurélio de Miranda, 125 apto 302

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

Representação comercial na área de hotelaria, compreendendo o agenciamento e a prospecção de contratos de serviços de hospedagem e eventos nas áreas de *Minas Gerais e Espírito Santo*, para Hotéis Porto Sol

CLAUSULA SEGUNDA: REMUNERAÇÃO

Pelos serviços prestados, a **Contratante** pagará à **Contratada**, mensalmente, mediante a apresentação da nota fiscal, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, no décimo dia útil do mês subsequente, ao serviço prestado, a importância correspondente:

- a) Remuneração sem **SEM FEE** mensal, área de atuação da **Contratada** (Minas Gerais e Espírito Santo) ou outras áreas onde não existir cobertura por outra empresa contratada pela **Contratante**.
- b) Remuneração de comissões de grupos 5%
- c) Remuneração de Eventos 5%
- d) Remuneração Individual 5%
- e) Sobre vendas com intermediários, hospedagens (agências de viagens, Eventos, operadoras) ou empresas, provenientes dos clientes trabalhados e/ou prospectados na área de atuação da **Contratada** (*Minas Gerais e Espírito Santo*).
- f). Os valores de remuneração serão sempre calculados levando como base de cálculo as receitas provenientes da venda de diárias hoteleiras

g) Conta bancária para depósito

LCS



W&L REPRESENTANTES COMERCIAIS LTDA
CNPJ. 52.196.146/0001-58
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1503024/001-6
RUA RIO POMBA, 731 – PADRE EUTÁQUIO – BELO HORIZONTE
CEP. 30720-290

BANCO SICOOB
AG. 4101
C/C. 71.311.001-5
PIX. 52.196.146.0001.58

CLAUSULA TERCEIRA: VIGÊNCIA

O presente contrato terá início em 12/Agosto /2024 e poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que haja manifestação por escrito das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA QUARTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da Contratada:

- a) Atuar com a Contratante, para a praça da sede da Contratante;
- b) Emitir e apresentar Nota Fiscal de Prestação de Serviços, dos valores devidos;
- c) Responsabilizar-se por todos os tributos e contribuições, sejam de natureza fiscal ou previdenciária, advindos da remuneração prevista neste instrumento;
- d) Conduzir com probidade e zelo, todos os negócios e relações em que fizer uso do nome da Contratante, praticando todos os esforços na defesa de tais interesses;
- e) As obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias incidentes sobre a prestação dos serviços mencionados na cláusula primeira, ora pactuados, no que se refere ao pessoal utilizado pela CONTRATADA, serão de conta exclusiva da CONTRATADA que deverá indenizar a CONTRATANTE por qualquer pagamento efetuado neste sentido, mesmo que em consequência de decisão proferida pelas Justiças do Trabalho e ou Federal, na vigência deste contrato, assim como pagamento efetuado na esfera administrativa, especificamente perante o Ministério do Trabalho e INSS.

Parágrafo Único: Caso venham a ser exigidos, cumprimento de obrigações diretamente da Contratante, de responsabilidade da Contratada, esta comparecerá no polo da ação, para assumir a autoria.

LCS



CLAUSULA QUINTA:**OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

São obrigações da Contratante:

- a) Fornecer os materiais de divulgação, propaganda e folheteria;
- b) Antecipar despesas de viagens e estadas, para participações em feiras, congressos da Contratada, desde que previamente autorizadas pela Diretoria da Contratante e de comum acordo entre as partes;
- c) Fica à Contratante responsável com as despesas da Contratada; nos casos de entretenimentos/ capacitação (café da manhã, almoços, jantares ou happy hour) com clientes, mediante apresentação do valor da nota; viagens a negócios e reuniões na unidade, todas despesas correm por conta da Contratante em que será antecedido o valor e posteriormente acerto de contas por parte da Contratada e desde que informado com antecedência e de comum acordo pelas partes;
- d) Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas advindos de relação contratual com seus colaboradores, quer sejam de vínculo empregatício ou não;
- e) Responder perante a legislação que regula os prestadores de serviços;

CLAUSULA SEXTA:**EXERCÍCIO DE PRERROGATIVAS**

Qualquer ato da Contratante de omissão, abstenção, tolerância ou demora no exercício de qualquer direito ou faculdade, não importará em novação, alteração contratual ou renúncia, podendo a qualquer tempo serem exercidos os direitos decorrentes deste contrato, de forma cumulativa, sem exclusão dos previstos em Lei.

CLAUSULA SÉTIMA:**REVISÕES E AJUSTES**

Fica acordado entre as partes que, será estudado ajuste dos valores constante na cláusula 2ª, alínea "a" caso ocorra alguma eventual mudança econômica;

CLÁUSULA OITAVA:**CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA**

Os direitos e obrigações decorrentes do presente contrato transmitem-se aos sucessores e cessionários da parte Contratante, ficando, porém, entendido que, sem o prévio consentimento escrito da Contratante, nenhuma validade terá qualquer cessão ou transferência efetuada pela Contratada.

CLAUSULA NONA:**DISPOSIÇÕES FINAIS**

A Contratante poderá rescindir este instrumento, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada qualquer direito à reclamação ou indenização, caso ocorra a Contratada incidir em qualquer das seguintes hipóteses:

- a) Inadimplemento de qualquer cláusula deste contrato;
- b) Existência de restrições de crédito ou de natureza fiscal;

LCS



c) Dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial;

d) Alteração social que implique em modificação da finalidade, transformação, fusão, cisão ou incorporação, sem a anuência da Contratante, que a seu critério, possa prejudicar o cumprimento das disposições deste instrumento;

Parágrafo único: Independentemente dos motivos acima, o presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante prévio e expresso aviso, por escrito, de 30 (trinta) dias.

As partes elegem o foro da comarca da Capital Belo Horizonte – MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou pendências originadas em razão deste instrumento.

E por estarem as partes, assim, justas e contratadas assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, digitado em 5 (cinco) páginas, apenas no anverso, juntamente com duas testemunhas abaixo assinadas.

Belo Horizonte, 12 de Agosto 2024

Isaque Rizzatti

SANMA HOTEL
TAROBÁ INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA
CNPJ: 77 766.483/0001-64

Luiz Correia da Silva

WL REPRESENTANTES COMERCIAIS

Testemunhas:

Rg:

Rg: